

1502303-45.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo,

restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502303-45.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502303-45.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127648/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 17837550 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2457/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2127648 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR DOMINGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

JOÃO VICTOR DOMINGUES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11/05/2021, por volta das 07h, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão (fls. 5/6), Policiais Civis dirigiram-se à residência dele (Rua São Luís, nº 29, Jardim São Francisco, nesta cidade), onde guardava, para fins de tráfico de drogas, 0,47 gramas de crack (3 porções), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado (fls. 149), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 165/167), após o que a denúncia foi recebida, em 29/03/2022 (fls. 168/170). Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a nulidade da investigação e a absolvição. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação e teceu ponderação acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 16) e de constatação preliminar de substâncias ilícitas (fls. 17), pelas fotografias dos objetos e das porções de droga apreendidas (fls. 30/32), bem assim pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 96/100 [crack]) e pericial de objetos relacionados ao tráfico (fls. 101/105 [embalagens plásticas]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Civil Raphael afirmou que chegaram informações na DISE de que o réu estaria traficando drogas em uma praça próxima à residência dele, bem como na própria casa. Em diligências, viu-o fazendo uma venda (cerca de 10 dias antes do cumprimento do mandado de busca). Solicitaram mandado de busca. Encontraram algumas pedras de crack com ele no dia. No celular havia algumas mensagens referentes a tráfico de drogas. No dia da prisão, ele confirmou que estaria vendendo entorpecente. Pelo que se recorda, foram apreendidas embalagens. Na residência, a droga foi encontrada no bolso do réu.

A testemunha Policial Civil Evandro narrou os fatos no mesmo sentido da testemunha Raphael. Mencionou que encontraram objetos com resquícios de drogas. Num celular apreendido, localizaram conversas de venda de drogas.

Interrogado em Juízo, o réu sustentou que a droga encontrada era para seu uso; nunca vendeu entorpecente. Se conversou com alguém pelo telefone sobre droga, era para usarem juntos, e não para vender. Era usuário de crack e cocaína.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à segura constatação de que o réu operava o tráfico de drogas, pois a versão apresentada por ele, afora já rasa e inconsistente de per si, permaneceu de todo isolada nos autos (CPP, art. 156, caput, primeira parte, contrario sensu), notadamente, diante dos detalhados depoimentos dos Policiais Cíveis da Delegacia Especializada (DISE) que diligenciaram no caso, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação. Ademais, o Policial Civil Raphael confirmou que, dias antes dos fatos, em diligências, observou o réu realizando a venda de entorpecente, confirmando as denúncias anônimas repassadas à polícia, de modo que não há que se reconhecer a nulidade pleiteada pela Defesa.

Aliás, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, a forma em que a droga foi encontrada (3 porções de crack, embaladas individualmente, prontas para venda [foto de fls. 31]) e de apetrechos comumente utilizados para embalar drogas (saquinhos plásticos [foto de fls. 30]), das informações recebidas pela Polícia, convergem, sem espaço para dúvida, à conclusão de que ele se encontrava mesmo praticando a traficância. De mais a mais, é sabido que a quantidade da droga nem sempre é o único indicativo para se concluir se houve o não o tráfico, uma vez que tal pode ocorrer com pequenas porções, como, inclusive, cada vez mais tem sido recorrente, para dissimular o crime e prejudicar a atuação policial.

Tanto assim que, da análise do conteúdo do telefone celular do réu (fls. 33/36), há ainda o conteúdo, incontroverso, de mensagens que evidencia a venda de droga, conforme demonstra o print abaixo (Tem pó [mensagem recebida pelo réu]; Tem kk [mensagem enviada pelo réu] - fl. 35).

A propósito, confira ainda esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é

possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos. (...) verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. (...) No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. (...) As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. (...) As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212).

Observe-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Por outro lado, a alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, até porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio. (TJSP -AC 896.821 3/8-00, Rel. René Ricupero - J. 30.11.2006). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-

87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior circunstância em razão da natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 571 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I), aplico o decréscimo de 1/6, porquanto o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem repercussão prática total em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, retornando a pena mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, tendo em vista que o acusado não confirmou que a droga seria destinada ao tráfico, conforme o conteúdo da Súmula 630 do STJ. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Presentes os requisitos legais (FA de fls. 54/57 e não havendo provas no sentido de que o réu se dedique à atividade ou organização criminosas) do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, o que resulta, como pena final, corporal e pecuniária, em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013), mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014. Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de JOÃO VICTOR DOMINGUES, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - (artigo 46, § 3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013). Respondendo a este processo em liberdade, reconheço ao réu direito de assim permanecer em caso de apelação.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo e nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga

guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.
Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.
Publique-se, intime-se e
CUMPRA-SE.
Jaú, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA